



PUTUSAN

Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KURNAIAN ALS NAIN BIN PANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari RT 02 RW 01 No. - Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau Jl. Mutiara Dalam Gg. Mutiara RT 011 RW 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HERMAN BIN RUJI SAMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Alabio;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sejahtera III Gg. III Rt. 05 Rw. 01 No. 43 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Hal. 1 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan 15 Agustus 2025 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/117/VIII/2025/Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/118/VIII/2025/Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2025 yang kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan SP.Kap/117.a/VIII/2025/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2025 dan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/118.a/VIII/2025/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 06 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 November 2025;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **Joko Prasetyo, S.H., Hj. Fairuz, S.Ag, S.H., M.H., Sri Handayani, S.H., Akhmad Zaini, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd, Helen Juliyanti, S.H., Muhammad Iqbal Rahmadhani, S.H., dan Istiqomah Hayati, S.H.** Advokat/ Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana) tanggal 24 November 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 November 2025 dengan Register Nomor 175/PID/2025/PN.BJM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Kurnaian Als Nain Bin Pansyah dan terdakwa II. Herman Bin Ruji (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Femupakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Kurnaian Als Nain Bin Pansyah dan terdakwa II. Herman Bin Ruji (alm), masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan selama para terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan di RUTAN. dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar lima rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 dan Nomor IMEI : 865451051499373
 - 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor WA 0812 3911 3332 dan Nomor Imei 863488046614601

Di Rampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Di Rampas untuk Negara

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 3 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya:

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana. Selain itu, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan, maka perlu dilihat kembali secara jernih, arif, dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan para TERDAKWA terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada para TERDAKWA dalam perkara ini haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis, dan normatif, hingga dirasakan adil dan bermanfaat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan.

Selain itu, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap para TERDAKWA. Adapun hal-hal yang meringankan para TERDAKWA adalah:

1. Para TERDAKWA telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Para TERDAKWA menyesali perbuatannya dan mereka belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Para Terdakwa dan sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan;
4. Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga, emiliki istri dan 4 (empat) orang anak di bawah umur;
5. Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga, memiliki istri dan 2 (dua) orang anak dibawah umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. Kurnaian Als Nain Bin Pansyah dan terdakwa II. Herman Bin Ruji (alm) pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Rt002 Rw.001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Femupakatan Jahat, tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih $\pm 1,07$ gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal terdakwa I di hubungi melalui telpon dari saudara Encek (dpo) Dimana saudara encek mengatakan kepada terdakwa I ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa I mengatakan untuk menunggu sebentar nanti akan dikabari, setelah tidak lama kemudian sekitar pukul 22.16 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II mengatakan bahwa ada pesanan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menunggu dirumah, kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan langsung mengajak terdakwa I memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa I, dan pada saat terdakwa I dan II sedangkan mengkonsumsi sabu, lalu terdakwa II mengeluarkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang diambil sedikit bagian dari sabu tersebut untuk di konsumsi dan 1 (satu) paket sabu yang dibagi oleh terdakwa II menjadi 2 (dua) paket sehingga narkotika yang dibawa terdakwa II menjadi 7 (tujuh) paket, selanjutnya terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I atas pesanan sebelumnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I menerima 2 (dua) paket sabu dari terdakwa II untuk dijual, apabila 2 (dua) paket tersebut terjual, maka terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian yang terdakwa I dan II tidak dikenal masuk kerumah terdakwa I, lalu terdakwa I dan II sempat membuang narkotika jenis sabu kearah belakang rumah, namun petugas Kepolisian yang masuk kerumah terdakwa I menemukan sabu yang terdakwa I buang sebanyak 1 (satu) paket diatas lemari, 1 (satu) sabu di temukan terselip diantara Kasur dan dinding rumah, 1 (satu) paket ditemukan ditanah belakang rumah, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s warna biru dilantai ruang tamu dan petugas juga menemukan 4 (empat) paket sabu yang terbagi dalam 2 (dua) buah kemasan

Hal. 5 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



plastic klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu yang salah satu diantaranya terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastic yang sempat dibuang oleh terdakwa II, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikantong celana depan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan II dan barang bukti diamankan dan di prose lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa I dengan berat bersih $\pm 0,3$ gram telah dilakukan penyisihan $\pm 0,02$ gram, untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 07937 / NNF / 2025 tanggal 3 September 2025, dan terdakwa II dengan berat bersih $\pm 0,77$ gram telah dilakukan penyisihan $\pm 0,02$ gram, untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 07935 / NNF / 2025 tanggal 3 September 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Handi Purwanto, ST, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.md menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26943/2025/NNF disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan femufakatan jahat, secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. Kurnaian Als Nain Bin Pansyah dan terdakwa II. Herman Bin Ruji (alm) pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2025, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Rt002 Rw.001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Femupakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih $\pm 1,07$ gram perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal terdakwa I di hubungi melalui telpon dari saudara Encek (dpo) Dimana saudara encek mengatakan kepada terdakwa I ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa I mengatakan untuk menunggu sebentar nanti akan dikabari, setelah tidak lama kemudian sekitar pukul 22.16 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II mengatakan bahwa ada pesanan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menunggu dirumah, kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan langsung mengajak terdakwa I memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa I, dan pada saat terdakwa I dan II sedangkan mengkonsumsi sabu, lalu terdakwa II mengeluarkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang diambil sedikit bagian dari sabu tersebut untuk di konsumsi dan 1 (satu) paket sabu yang dibagi oleh terdakwa II menjadi 2 (dua) paket sehingga narkoba yang dibawa terdakwa II menjadi 7 (tujuh) paket, selanjutnya terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I atas pesanan sebelumnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I menerima 2 (dua) paket sabu dari terdakwa II untuk dijual, apabila 2 (dua) paket tersebut terjual, maka terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian yang terdakwa I dan II tidak dikenal masuk kerumah terdakwa I, lalu terdakwa I dan II sempat membuang narkoba jenis sabu kearah belakang rumah, namun petugas Kepolisian yang masuk kerumah terdakwa I menemukan sabu yang terdakwa I buang sebanyak 1 (satu) paket diatas lemari, 1 (satu) sabu di temukan terselip diantara Kasur dan dinding rumah, 1 (satu) paket ditemukan ditanah belakang rumah, 1 (satu) unit

Hal. 7 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk vivo Y12s warna biru dilantai ruang tamu dan petugas juga menemukan 4 (empat) paket sabu yang terbagi dalam 2 (dua) buah kemasan plastic klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu yang salah satu diantaranya terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastic yang sempat dibuang oleh terdakwa II, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikantong celana depan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan II dan barang bukti diamankan dan di prose lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa I dengan berat bersih $\pm 0,3$ gram telah dilakukan penyisihan $\pm 0,02$ gram, untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 07937 / NNF / 2025 tanggal 3 September 2025, dan terdakwa II dengan berat bersih $\pm 0,77$ gram telah dilakukan penyisihan $\pm 0,02$ gram, untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 07935 / NNF / 2025 tanggal 3 September 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Handi Purwanto, ST, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.md menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26943/2025/NNF disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan femupakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawardi Hatta, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 23.00 Wita, di rumah Terdakwa I Kurnain yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari RT 002 RW 001 No.- Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dari Terdakwa I Kurnain disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) paket sabu ditemukan terselip diantara kasur dan dinding rumah, dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di tanah belakang rumahnya, yang diakui Terdakwa I Kurnain dibuangnya begitu mengetahui kedatangan Polisi. Selain itu dari Terdakwa I Kurnain juga disita 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 dilantai ruang tamu rumahnya.
- Bahwa saat penangkapan tersebut dari Terdakwa II Herman disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram yang terkemas dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu, dan salah satu diantaranya juga terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang ditemukan di tanah belakang rumah Terdakwa I Kurnain, yang diakui Terdakwa II Herman telah dibuangnya, selain itu dari Terdakwa II Herman juga disita uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa pembayaran penjualan sabu milik Terdakwa II Herman di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Herman dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah No. WA 0812-3911-3332 dengan No. IMEI: 863488046614601 milik Terdakwa II Herman yang ditemukan di lantai rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa II Kurnain memperoleh sabu yang disita darinya dari Terdakwa I Herman, 1 (satu) paket sabu untuk diserahkan kepada pembeli yang memesan sabu darinya dan 2 (dua) paket sabu lainnya

Hal. 9 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



merupakan titipan Terdakwa II Herman untuk dijualkan oleh Terdakwa I Kurnain dengan harga Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan Terdakwa I Kurnain akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Herman apabila sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa total sabu yang disita dari Para Terdakwa setelah dilakukan penimbangan adalah berjumlah 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Herman mendapatkan sabu dengan membeli dari Sdr. YANUR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu kemudian sabu tersebut sempat terjual 2 (dua) paket masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah disetorkan kepada Sdr. YANUR, lalu sabu sisanya ia kemas menjadi 6 (enam) paket
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Rahmadani, S.H dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 23.00 Wita, di rumah Sdr. KURNAIN Als NAIN yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari Rt. 002 Rw. 001 No.- Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi telah mengamankan para terdakwa bersama saksi MAWARDI HATTA, S.H, karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, dan para terdakwa adalah TO
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap terdakwa I. KURNAIN Als NAIN dan terdakwa II. HERMAN berupa : 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 dan Nomor IMEI: 865451051499373, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Hal. 10 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor WA 0812 3911 3332 dan Nomor Imei 863488046614601.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa KURNAIN Als NAIN adalah 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) paket sabu ditemukan terselip diantara kasur dan dinding rumah, dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di tanah belakang rumah terdakwa I

- Bahwa terdakwa I yang membuang sabu setelah mengetahui kedatangan saksi dan rekan, dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 dilantai ruang tamu, dan terdakwa I mendapatkan sabu dari terdakwa II. HERMAN

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa II. HERMAN 4 (empat) paket sabu-sabu terkemas dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu, dan salah satu diantaranya juga terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang ditemukan di tanah belakang rumah terdakwa I, yang dibuang oleh terdakwa II HERMAN

- Bahwa uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa II hasil sisa pembayaran penjualan sabu, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah No. WA 0812-3911-3332 dengan No. IMEI : 863488046614601 yang ditemukan di lantai rumah, dan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan dari terdakwa I memang benar berasal dari terdakwa II.

- Bahwa terdakwa II kerumah terdakwa I untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa I berupa 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket sabu lainnya lagi selain pesanan 1 (satu) paket sabu tadi, jadi seluruhnya ada 3 (tiga) paket sabu yang di serahkan kepada terdakwa I

- Bahwa 2 (dua) paket sabu lainnya adalah titipan terdakwa II untuk dijualkan oleh terdakwa I masing-masing seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jika laku terjual nantinya terdakwa I dijanjikan imbalan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh) ribu rupiah oleh terdakwa II.

- Bahwa terdakwa II. mendapatkan sabu dengan membeli juga kepada Sdr. YANUR (Belum Kap), sebanyak 1 (satu) gram dengan

Hal. 11 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu kemudian sabu tersebut sempat terjual 2 (dua) paket masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualannya sudah disetorkan kepada Sdr. YANUR (Belum Kap), lalu sabu sisanya ia kemas menjadi 6 (enam) paket

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kurnaian Als Nain Bin Pansyah:

- Bahwa Terdakwa I Kurnaian ditangkap pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa II Herman karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wita, di rumah Terdakwa I Kurnaian yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa II Herman datang kerumah Terdakwa I Kurnain pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar pukul 22.30 Wita dan langsung mengajak Terdakwa I Kurnain untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa I Kurnain dan saat memakai sabu-sabu terdakwa II HERman mengeluarkan dan memperlihatkan 6 (enam) paket sabu miliknya yang diambil sedikit bagian dari sabu tersebut untuk dikonsumsi.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita, tiba-tiba datang anggota kepolisian sehingga Terdakwa I Kurnain sempat membuang paket sabu yang baru diserahkan oleh Terdakwa II Herman kepada Terdakwa I Kurnain dan Terdakwa II Herman juga sempat membuang paket sabu lainnya yang dimiliki Terdakwa II Herman;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa I Kurnain disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) paket sabu ditemukan terselip diantara kasur dan dinding rumah, dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di tanah belakang rumahnya, yang diakui Terdakwa I Kurnain buang saat mengetahui kedatangan Polisi. Selain itu dari Terdakwa I Kurnain juga disita 1 (satu) Unit Handphone Merk

Hal. 12 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu dilantai ruang tamu rumah sedangkan dari Terdakwa II Herman disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram yang terkemas dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu, dan salah satu diantaranya juga terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang ditemukan di tanah belakang rumah Terdakwa I Kurnain, yang diakui Terdakwa II Herman telah dibuangnya, selain itu dari Terdakwa II Herman juga disita uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa pembayaran penjualan sabu milik Terdakwa II Herman di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Herman dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah No. WA 0812-3911-3332 dengan No. IMEI: 863488046614601 milik Terdakwa II Herman yang ditemukan di lantai rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa II Kurnain memperoleh sabu yang disita darinya dari Terdakwa I Herman, 1 (satu) paket sabu untuk diserahkan kepada pembeli yang memesan sabu darinya dan 2 (dua) paket sabu lainnya merupakan titipan Terdakwa II Herman untuk dijualkan oleh Terdakwa I Kurnain dengan harga Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan Terdakwa I Kurnain akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Herman apabila sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa Terdakwa I Kurnain sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Herman Bin Ruji (alm):

- Bahwa Terdakwa II Herman ditangkap pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa I Kurnain karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Kurnain Als nain Bin Pansyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wita, di rumah Terdakwa I Kurnain yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Herman menemui sdr. YANUR ditempat mangkalnya di Jl. Kelayan A Gg. Sejiran Ujung, dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sisa uang sabu yang dibeli sebelumnya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan mau ingin membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang muka dan sdr. YANUR langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa II Herman menjual sebanyak

Hal. 13 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket sabu masing – masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang terdakwa serahkan lagi kepada sdr. YANUR (belum kap), kemudian sabu tersebut dikemas lagi menjadi 6 (enam) paket setelah selesai kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa kemudian Terdakwa II Herman dihubungi oleh Terdakwa I Kurnain yang mengajak Terdakwa II Herman untuk mengkonsumsi sabu yang dibeli Terdakwa II Herman sehingga Terdakwa II Herman kemudian mendatangi Terdakwa I Kurnain dirumahnya di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin lalu Terdakwa II Herman mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas lagi menjadi 2 (dua) paket dan diambil sedikit untuk dipakai bersama dengan terdakwa I, setelah terdakwa I Kurnain dan dan Terdakwa II Herman Bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah terdakwa I Kurnain.
- Bahwa tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian sehingga terdakwa I Kurnain dan dan Terdakwa II Herman panik dan Terdakwa II Herman membuang sabu tersebut melalui ventilasi rumah terdakwa I Kurnain.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut dari Terdakwa I Kurnain disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) paket sabu ditemukan terselip diantara kasur dan dinding rumah, dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di tanah belakang rumahnya, yang diakui Terdakwa I Kurnain buang saat mengetahui kedatangan Polisi. Selain itu dari Terdakwa I Kurnain juga disita 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu dilantai ruang tamu rumah sedangkan dari Terdakwa II Herman disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram yang terkemas dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu, dan salah satu diantaranya juga terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang ditemukan di tanah belakang rumah Terdakwa I Kurnain, yang diakui Terdakwa II Herman telah dibuangnya, selain itu dari Terdakwa II Herman juga disita uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa pembayaran penjualan sabu milik Terdakwa II Herman di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Herman dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah No. WA

Hal. 14 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812-3911-3332 dengan No. IMEI: 863488046614601 milik Terdakwa II Herman yang ditemukan di lantai rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa II Herman sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab.: 07937 / NNF / 2025, tanggal 3 September 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab.: 07935 / NNF / 2025, tanggal 2 September 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 dan Nomor IMEI : 865451051499373
- 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor WA 0812 3911 3332 dan Nomor Imei 863488046614601

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa I Kurnaian Als nain Bin Pansyah dan Terdakwa II Herman Bin Ruji (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wita, di rumah Terdakwa I Kurnaian yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa II Herman mendatangi Terdakwa I Kurnaian dirumahnya di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin lalu Terdakwa II Herman mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas lagi menjadi 2 (dua) paket dan diambil sedikit untuk dipakai bersama dengan terdakwa I, setelah terdakwa I Kurnaian dan dan Terdakwa II Herman Bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah terdakwa I Kurnaian. Namun pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wita tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian sehingga Para Terdakwa panik membuang sabu yang ada pada mereka namun kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut dari Terdakwa I Kurnain disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) paket sabu ditemukan terselip diantara kasur dan dinding rumah, dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di tanah belakang rumahnya. Sabu tersebut diakui Terdakwa baru diserahkan oleh Terdakwa II Herman untuk diserahkan kepada pembeli dan untuk dijualkan oleh Terdakwa I Kurnaian dan sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa I Kurnaian saat mengetahui kedatangan Polisi. Selain itu dari Terdakwa I Kurnaian juga disita 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu dilantai ruang tamu rumah sedangkan dari Terdakwa II Herman disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram yang terkemas dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu, dan salah satu diantaranya juga terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang ditemukan di tanah belakang rumah Terdakwa I Kurnaian, yang diakui Terdakwa II Herman telah dibuangnya, selain itu dari Terdakwa II Herman juga disita uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa pembayaran penjualan sabu milik Terdakwa II Herman di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Herman dan 1 (satu) Unit Handphone

Hal. 16 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna merah No. WA 0812-3911-3332 dengan No. IMEI: 863488046614601 milik Terdakwa II Herman yang ditemukan di lantai rumah tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dokter;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, kemudian masing-masing paket sabu disisihkan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab.: 07937 / NNF / 2025, tanggal 3 September 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab.: 07935 / NNF / 2025, tanggal 2 September 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Hal. 17 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal a *quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Kurnaian Als Nain Bin Pansyah sebagai Terdakwa I dan Herman Bin Ruji (alm) sebagai Terdakwa II, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki adalah mempunyai suatu barang baik yang ada dalam tangannya maupun tidak, dan diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan sebagainya, dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguasai adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menikmati atau memanfaatkan benda tersebut, namun secara yuridis formal benda tersebut merupakan milik orang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan sendiri;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
- Bukan tanaman: merupakan Narkotika sintetis atau semisintetis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa barang yang disita dari Terdakwa oleh petugas kepolisian adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab.: 07937 / NNF / 2025, tanggal 3 September 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab.: 07935 / NNF / 2025, tanggal 2 September 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa II Herman mendatangi Terdakwa I Kurnaiaan dirumahnya di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin lalu Terdakwa II Herman mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas lagi menjadi 2 (dua) paket dan diambil sedikit untuk dipakai bersama dengan terdakwa I, setelah terdakwa I Kurnaiaan dan dan Terdakwa II Herman Bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah terdakwa I Kurnaiaan. Namun pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wita tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian sehingga Para Terdakwa panik membuang sabu yang ada pada mereka namun kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut dari Terdakwa I Kurnaiaan disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) paket sabu ditemukan terselip diantara kasur dan dinding rumah, dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di tanah belakang rumahnya. Sabu tersebut diakui Terdakwa baru diserahkan oleh Terdakwa II Herman untuk diserahkan kepada pembeli dan untuk dijualkan oleh Terdakwa I Kurnaiaan dan sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa I Kurnaiaan saat mengetahui kedatangan Polisi. Selain itu dari Terdakwa I Kurnaiaan juga disita 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009

Hal. 20 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu dilantai ruang tamu rumah sedangkan dari Terdakwa II Herman disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram yang terkemas dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu, dan salah satu diantaranya juga terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang ditemukan di tanah belakang rumah Terdakwa I Kurnaian, yang diakui Terdakwa II Herman telah dibuangnya, selain itu dari Terdakwa II Herman juga disita uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa pembayaran penjualan sabu milik Terdakwa II Herman di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Herman dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah No. WA 0812-3911-3332 dengan No. IMEI: 863488046614601 milik Terdakwa II Herman yang ditemukan di lantai rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak Berwenang terhadap penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut. Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker dan para Terdakwa bukan orang yang diberikan izin untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu untuk pengobatan. sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa II Herman mendatangi Terdakwa I Kurnaian dirumahnya di Jl. Pangeran Antasari No.- Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin lalu Terdakwa II Herman mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas lagi menjadi 2 (dua) paket dan diambil sedikit untuk dipakai bersama dengan terdakwa I, setelah terdakwa I Kurnaian dan dan Terdakwa II Herman Bersama-sama

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



mengonsumsi sabu tersebut di dalam rumah terdakwa I Kurnaian. Namun pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wita tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian sehingga Para Terdakwa panik membuang sabu yang ada pada mereka namun kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut dari Terdakwa I Kurnaian disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) paket sabu ditemukan terselip diantara kasur dan dinding rumah, dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di tanah belakang rumahnya. Sabu tersebut diakui Terdakwa baru diserahkan oleh Terdakwa II Herman untuk diserahkan kepada pembeli dan untuk dijualkan oleh Terdakwa I Kurnaian dan sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa I Kurnaian saat mengetahui kedatangan Polisi. Selain itu dari Terdakwa I Kurnaian juga disita 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu dilantai ruang tamu rumah sedangkan dari Terdakwa II Herman disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram yang terkemas dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip, masing-masing berisi 2 (dua) paket sabu, dan salah satu diantaranya juga terdapat 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang ditemukan di tanah belakang rumah Terdakwa I Kurnaian, yang diakui Terdakwa II Herman telah dibuangnya, selain itu dari Terdakwa II Herman juga disita uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa pembayaran penjualan sabu milik Terdakwa II Herman di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Herman dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah No. WA 0812-3911-3332 dengan No. IMEI: 863488046614601 milik Terdakwa II Herman yang ditemukan di lantai rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut merupakan adanya rangkaian perbuatan dua orang atau lebih yaitu yang dilakukan oleh para Terdakwa yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan tindak pidana narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal **penjatuan pidana**, sebagaimana **KETENTUAN PERALIHAN** dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP baru**) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat **ketentuan pidana** harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang **sedang dalam proses peradilan** menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut **lebih menguntungkan** bagi tersangka atau terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, Pasal 112 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 622 ayat (1) KUHP baru huruf w, untuk selanjutnya pada Pasal 622 angka (15) maka Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a yang selanjutnya terhadap ketentuan pidananya telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Pasal VII angka 50 menjadi Pasal 609 ayat (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana denda berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana didalam Pasal 3 ayat (1) dan pasal 618 KUHP Baru, khususnya untuk pidana denda serta mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda dan merujuk pada pasal 79 KUHP Baru, pasal 80 KUHP Baru, serta dalam lampiran III Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, maka kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar tersebut, selanjutnya apabila kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;'

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 dan Nomor IMEI : 865451051499373
- 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor WA 0812 3911 3332 dan Nomor Imei 863488046614601

Hal. 25 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) jo Lampiran III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Kurnain alias Nain bin Pansyah dan Terdakwa II Herman bin Ruji (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kekayaan atau para pendapatan para

Hal. 26 dari 28 Hal.Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar tersebut dan selanjutnya apabila kekayaan atau pendapatan para Terdakwa tidak cukup atau memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 60 (enam puluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor WA 0857-5156-1009 dan Nomor IMEI : 865451051499373
- 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor WA 0812 3911 3332 dan Nomor Imei 863488046614601

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026 oleh Kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **I Wayan Sutije, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ttd

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Resni Noorsari, S.H.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)